Creator-Partnerschaftsvereinbarung

Rahmenvereinbarung - Vidfluencer

Diese Creator-Partnerschaftsvereinbarung („Vereinbarung“) wird geschlossen zwischen:

1. **Aryan Khan und Jonathan Neill, die gemeinsam als Vidfluencer handeln**, eine einfache Partnerschaft, tätig unter vidfluencer.io („Unternehmen“, „wir“, „uns“); und

2. **Die in den untenstehenden Creator-Angaben genannte Person** („Creator“, „Sie“).

Sie tritt in Kraft, sobald beide Parteien sie unterzeichnet haben.

Creator-Angaben

Vom Creator vor der Unterzeichnung auszufüllen. Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus (verwenden Sie „N/A“, wenn ein Feld nicht zutrifft). Wir können erst mit der Arbeit beginnen, wenn die Angaben vollständig sind.

Vollständiger rechtlicher Name *
Ihr eigener Name, wie im Ausweis _____

Creator-/Kanalname
Der Name, unter dem Sie posten, falls abweichend _____

Kontakt-E-Mail *
Für Deals, Zahlungen und förmliche Mitteilungen _____

Adresse *
Ihre Privat- oder Geschäftsadresse _____

Wohnsitzland *
Erforderlich für Steuer- und Werberegeln _____

Soziale Kanäle und Handles *
z. B. TikTok-, YouTube-, Instagram-Links _____

Zahlungsmethode *
PayPal / Banküberweisung / Wise (eine auswählen)
Zahlungsdetails: _____

USt-IdNr.
Nur bei Umsatzsteuerregistrierung _____

Alter * (eines ankreuzen): [ ] Ich bin 18 Jahre oder älter [ ] Ich bin unter 18 (ein Elternteil oder gesetzlicher Vormund muss am Ende ebenfalls unterschreiben)

1. Zweck und Art des Verhältnisses

1.1 Das Unternehmen betreibt einen Service, der Content-Creator mit Markenpartnerschaften und Möglichkeiten für nutzergenerierte Inhalte (UGC) zusammenbringt.

1.2 Das Unternehmen ist keine Talentagentur. Das Unternehmen managt, lenkt oder kontrolliert weder die Kanäle, die Content-Strategie noch die Marke des Creators, außer im Rahmen der konkreten Deals, die es nach dieser Vereinbarung vermittelt.

1.3 Diese Vereinbarung begründet kein Arbeits-, Vertretungs- (über die Vermittlung der nachstehend beschriebenen konkreten Deals hinaus), Gesellschafts- oder Joint-Venture-Verhältnis. Der Creator ist jederzeit unabhängiger Auftragnehmer und entscheidet selbstständig, ob er eine Gelegenheit annimmt, ablehnt oder darüber verhandelt.

1.4 Diese Vereinbarung ist nicht exklusiv. Der Creator kann weiterhin eigenständig oder über andere Parteien Markendeals suchen und annehmen. Die Provision des Unternehmens (Abschnitt 3) gilt nur für Deals, die das Unternehmen vermittelt, verhandelt oder wesentlich unterstützt.

2. Vom Unternehmen erbrachte Leistungen

2.1 Das Unternehmen wird:

- relevante Markenpartnerschaften und UGC-Möglichkeiten identifizieren und dem Creator vorstellen;
- auf Wunsch des Creators Deal-Bedingungen in dessen Namen verhandeln; und
- für jede Markenpartnerschaft eine dealspezifische Zusatzvereinbarung („Deal Addendum“) ausstellen (siehe Abschnitt 4).

2.2 Für diese Leistungen wird dem Creator keine Vorabgebühr berechnet.

2.3 Das Unternehmen teilt dem Creator mit, welcher Marke es ihn vorstellen möchte, und gibt die Daten des Creators erst dann an eine Marke weiter, wenn der Creator zugestimmt hat.

2.4 Das Unternehmen ist nicht berechtigt, für den Creator etwas zu unterzeichnen oder ihn an einen Deal zu binden. Der Creator ist nur durch eine von ihm unterzeichnete Deal-Zusatzvereinbarung gebunden.

3. Provision

3.1 **Satz.** Das Unternehmen berechnet eine Provision von 20 % der Deal-Vergütung für jeden Deal, den das Unternehmen für den Creator beschafft, vermittelt oder wesentlich unterstützt, einschließlich Markenpartnerschaften, UGC-Verträgen, Sponsorings und Affiliate-Vereinbarungen (ein „Unternehmens-Deal“). „Deal-Vergütung“ bezeichnet den Gesamtbetrag, den die Marke im Rahmen des Deals an den Creator zahlt oder zu zahlen hat, ohne Umsatzsteuer, wie in der Deal-Zusatzvereinbarung festgelegt.

3.2 **Wann sie entsteht.** Die Provision entsteht erst, wenn ein Deal erfolgreich zustande gekommen ist, und wird, sofern die Deal-Zusatzvereinbarung nichts anderes bestimmt, auf die vom Creator tatsächlich von der Marke erhaltenen Zahlungen berechnet. Kommt kein Deal zustande, fällt keine Gebühr an.

3.3 **Wer zahlt und wie.** Jede Deal-Zusatzvereinbarung nennt den Provisionssatz und -betrag und regelt, ob die Provision vor Auszahlung der Mittel an den Creator abgezogen, dem Creator gesondert in Rechnung gestellt oder von der Marke gezahlt wird. Zahlt die Marke dem Unternehmen für denselben Deal ebenfalls eine Provision, wird dies in der Deal-Zusatzvereinbarung angegeben, und das Unternehmen berechnet dem Creator für diesen Deal keine Provision, es sei denn, die Deal-Zusatzvereinbarung bestimmt ausdrücklich, dass beide gelten.

3.4 **Verlängerungen und Erweiterungen.** Jede Verlängerung oder Erweiterung eines Unternehmens-Deals mit derselben Marke, die innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum vereinbart wird, an dem das Unternehmen den Creator der Marke erstmals vorgestellt hat, gilt als Unternehmens-Deal, und es fällt Provision an. Eine später und ohne Beteiligung des Unternehmens vereinbarte Verlängerung oder Erweiterung gilt als vom Creator eigenständig beschaffte Gelegenheit, und es fällt keine Provision an.

3.5 **Unabhängige Deals.** Für Deals, die der Creator vollständig eigenständig, ohne Vermittlung oder wesentliche Beteiligung des Unternehmens beschafft, fällt keine Provision an.

3.6 **Umgehungsverbot.** Für 6 Monate ab dem Datum, an dem das Unternehmen den Creator einer Marke erstmals vorgestellt hat, wird der Creator nicht über einen anderen Kanal mit dieser Marke Geschäfte machen, um die Provision zu umgehen.

3.7 Die Parteien vereinbaren, dass die zeitlich begrenzte Provision auf verlängerte oder erweiterte Deals ein angemessener und verhältnismäßiger Schutz des berechtigten Interesses des Unternehmens an den von ihm vorgenommenen Vermittlungen ist und in Umfang und Dauer nicht weiter reicht als zu diesem Zweck erforderlich.

4. Einzelne Deal-Zusatzvereinbarungen

4.1 Jeder vom Unternehmen vermittelte Markendeal wird in einer gesonderten, schriftlichen und vom Creator unterzeichneten Deal-Zusatzvereinbarung festgehalten. Jede Zusatzvereinbarung legt fest: den Namen der Marke, die zu erbringenden Leistungen, die Inhaltsvorgaben, die gewährten Nutzungsrechte, eine etwaige Exklusivitätsfrist, die Deal-Vergütung, die Provision (siehe Ziffer 3.3), wer den Creator wann bezahlt, Fristen sowie markenspezifische Anforderungen.

4.2 Widerspricht eine Deal-Zusatzvereinbarung dieser Vereinbarung, so geht die Deal-Zusatzvereinbarung vor, jedoch nur für den jeweiligen Deal.

4.3 Kein Markendeal ist für den Creator bindend, bevor der Creator die betreffende Deal-Zusatzvereinbarung geprüft und unterzeichnet hat.

5. Zahlungsbedingungen

5.1 Jede Deal-Zusatzvereinbarung gibt an, ob die Marke den Creator direkt bezahlt oder das Unternehmen.

5.2 Erhält das Unternehmen Geld für den Creator, verwahrt es den Anteil des Creators für diesen und zahlt ihn per PayPal (sofern nicht schriftlich eine andere Methode vereinbart wurde) innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt verfügbarer Mittel aus, sofern die Deal-Zusatzvereinbarung keine andere Frist vorsieht. Das Unternehmen stellt dem Creator eine kurze Abrechnung über den erhaltenen Betrag und etwaige Abzüge zur Verfügung.

5.3 Jede Partei trägt ihre eigenen Zahlungsgebühren, sofern die Deal-Zusatzvereinbarung nichts anderes bestimmt.

5.4 Der Creator ist allein für seine eigenen steuerlichen Pflichten verantwortlich. Das Unternehmen behält keine Steuern im Namen des Creators ein.

6. Bestätigungen des Creators und Verhaltenskodex

6.1 Der Creator bestätigt, dass die Angaben in den Creator-Angaben zutreffend sind, dass er frei ist, diese Vereinbarung einzugehen, und dass er 18 Jahre oder älter ist oder dass ein Elternteil oder gesetzlicher Vormund diese Vereinbarung unten unterzeichnet hat.

6.2 Bei der Erstellung von Inhalten im Rahmen einer Deal-Zusatzvereinbarung verpflichtet sich der Creator:

- (a) Inhalte zu liefern, die den Vorgaben und Fristen der Deal-Zusatzvereinbarung entsprechen;
- (b) die volle kreative Kontrolle über Format, Stil und Umsetzung zu behalten, sofern die endgültigen Inhalte die genannten Anforderungen der Marke erfüllen;
- (c) bezahlte Partnerschaften gemäß den geltenden Werberegeln (z. B. ASA/CAP-Code, CMA-Leitlinien, FTC-Leitlinien oder die entsprechenden Regeln im Land des Creators) klar offenzulegen, einschließlich einer sichtbaren Kennzeichnung wie #ad, #sponsored oder „bezahlte Partnerschaft“;
- (d) die Marke, ihr Produkt oder das Unternehmen nicht falsch darzustellen und keine falschen, irreführenden oder unbelegten Behauptungen aufzustellen;
- (e) kein Filmmaterial, keine Musik, Bilder oder sonstiges Material zu verwenden, das Rechte Dritter, insbesondere geistiges Eigentum, verletzt;
- (f) im gesamten Austausch mit Marken und Vertretern des Unternehmens professionell aufzutreten;
- (g) ein Verhalten zu vermeiden, das rechtswidrig, diskriminierend, belästigend, diffamierend, sexuell explizit oder anderweitig geeignet ist, den Ruf der Marke oder des Unternehmens bei der Erstellung von Inhalten im Rahmen dieser Vereinbarung zu schädigen; und
- (h) vor Annahme einer Deal-Zusatzvereinbarung unverzüglich jeden Interessenkonflikt offenzulegen (z. B. einen bestehenden Deal mit einem direkten Wettbewerber).

7. Geistiges Eigentum und Nutzungsrechte

7.1 Der Creator behält das Eigentum an den von ihm erstellten Inhalten, vorbehaltlich der der Marke und/oder dem Unternehmen in der jeweiligen Deal-Zusatzvereinbarung gewährten Nutzungsrechte.

7.2 Lizenzbedingungen, Nutzungszeiträume oder Exklusivitätsfristen werden je Deal festgelegt und gehen nicht über das hinaus, was in der jeweiligen Deal-Zusatzvereinbarung vereinbart ist.

8. Vertraulichkeit

Jede Partei behandelt nicht öffentliche Informationen, die ihr von der anderen Partei oder einem Markenpartner mitgeteilt werden (z. B. Deal-Bedingungen, Vergütungen, unveröffentlichte Produkte und Kampagnenstrategie), vertraulich und gibt sie ohne Zustimmung nicht an Dritte weiter, außer an Berufsberater, die einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen, oder soweit die Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist.

9. Datenschutz

9.1 Jede Partei hält in Bezug auf die im Rahmen dieser Vereinbarung ausgetauschten personenbezogenen Daten die UK GDPR und den Data Protection Act 2018 ein.

9.2 Das Unternehmen verwendet die personenbezogenen Daten des Creators, um den Service zu betreiben, Deals vorzuschlagen und zu arrangieren und Zahlungen vorzunehmen, und gibt sie nur wie in Ziffer 2.3 beschrieben an eine Marke weiter. Das Unternehmen hält sie sicher und verkauft sie nicht.

10. Laufzeit und Beendigung

10.1 Diese Vereinbarung hat kein festes Enddatum und läuft nicht durch Zeitablauf aus. Sie bleibt in Kraft, bis eine Partei sie mit einer Frist von 14 Tagen durch schriftliche Mitteilung gemäß Abschnitt 15 (Mitteilungen) beendet.

10.2 Ist bei Abgabe der Kündigung noch eine vom Unternehmen vermittelte Deal-Zusatzvereinbarung aktiv, endet diese Vereinbarung trotz der 14-tägigen Kündigungsfrist erst, wenn dieser Deal „Abgeschlossen“ ist. „Abgeschlossen“ bezeichnet den späteren der beiden Zeitpunkte: das Kampagnenende gemäß der Deal-Zusatzvereinbarung oder den Zeitpunkt, zu dem der Creator vollständig bezahlt wurde.

10.3 Die Beendigung dieser Vereinbarung berührt nicht: (i) bereits geschuldete Provisionen für vor der Beendigung abgeschlossene Deals; (ii) Pflichten aus einer aktiven Deal-Zusatzvereinbarung, die bis zum Abschluss dieses Deals fortbestehen; oder (iii) die Ziffern 3.4 und 3.6 für Marken, denen der Creator vor der Beendigung vorgestellt wurde.

10.4 Jede Partei kann diese Vereinbarung durch schriftliche Mitteilung mit sofortiger Wirkung beenden, wenn die andere Partei einen wesentlichen Verstoß begeht, der nicht innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Aufforderung zur Abhilfe behoben wird. Das Unternehmen kann diese Vereinbarung mit sofortiger Wirkung aussetzen oder beenden, wenn der Creator wesentlich gegen Ziffer 6.2 verstößt.

11. Haftungsbeschränkung

11.1 Die Rolle des Unternehmens beschränkt sich auf die Vermittlung und Förderung von Gelegenheiten. Sofern eine Deal-Zusatzvereinbarung nichts anderes bestimmt, ist das Unternehmen nicht Partei der zugrunde liegenden Markenvereinbarung und haftet nicht für Nichtzahlung, Vertragsverletzung oder Fehlverhalten einer Marke.

11.2 Keine Partei haftet gegenüber der anderen für mittelbare, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben.

11.3 Nichts in dieser Vereinbarung beschränkt oder schließt die Haftung einer Partei aus für Tod oder Körperverletzung durch Fahrlässigkeit, für Betrug oder arglistige Täuschung oder für jede andere Haftung, die nach englischem Recht nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden kann.

11.4 Vorbehaltlich Ziffer 11.3 übersteigt die Gesamthaftung des Unternehmens aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig, nicht die Gesamtprovision, die das Unternehmen in den 12 Monaten vor Geltendmachung des Anspruchs aus den Deals des Creators erhalten hat.

12. Freistellung

Der Creator verpflichtet sich, das Unternehmen von angemessenen Verlusten und Kosten freizustellen, die aus Ansprüchen Dritter entstehen, welche durch einen Verstoß des Creators gegen Ziffer 6.2, die Verwendung rechtsverletzenden Materials durch den Creator oder falsche Aussagen in den im Rahmen dieser Vereinbarung erstellten Inhalten verursacht wurden.

13. Streitbeilegung und anwendbares Recht

13.1 Die Parteien werden zunächst versuchen, jede Streitigkeit informell im Wege von Gesprächen in gutem Glauben beizulegen.

13.2 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht von England und Wales. Nicht informell beigelegte Streitigkeiten unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von England und Wales.

14. Gesamte Vereinbarung und Änderungen

14.1 Diese Vereinbarung bildet zusammen mit etwaigen unterzeichneten Deal-Zusatzvereinbarungen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien zu diesem Gegenstand und ersetzt alle früheren Gespräche oder Vereinbarungen, ob schriftlich oder mündlich.

14.2 Jede Partei bestätigt, dass sie sich nicht auf Aussagen verlassen hat, die nicht in dieser Vereinbarung enthalten sind; nichts in dieser Vereinbarung schließt jedoch die Haftung für arglistige Täuschung aus.

14.3 Jede Änderung dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform und der Zustimmung beider Parteien (eine Bestätigung per E-Mail genügt).

15. Mitteilungen

15.1 Jede Mitteilung nach dieser Vereinbarung, einschließlich der Kündigung nach Abschnitt 10, muss schriftlich erfolgen und per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Creators aus den Creator-Angaben und an die E-Mail-Adresse gesendet werden, die das Unternehmen dem Creator schriftlich mitteilt, oder auf einem anderen zwischen den Parteien vereinbarten schriftlichen Weg.

15.2 Eine Mitteilung gilt als zugegangen: bei Versand per E-Mail vor 17:00 Uhr an einem Geschäftstag an diesem Tag, andernfalls am nächsten Geschäftstag; bei Versand per Post zwei Geschäftstage nach Aufgabe zur Post.

16. Salvatorische Klausel

Wird eine Bestimmung für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden, bleibt der Rest in Kraft, und die Parteien verhandeln in gutem Glauben über deren Ersetzung durch eine Bestimmung, die ihren ursprünglichen Zweck so weit wie möglich erreicht.

17. Verzicht

Das Unterlassen oder die Verzögerung der Ausübung eines Rechts aus dieser Vereinbarung durch eine Partei stellt keinen Verzicht auf dieses Recht dar, und die einmalige oder teilweise Ausübung eines Rechts schließt dessen weitere Ausübung nicht aus.

18. Abtretung

Der Creator darf seine Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens weder abtreten, übertragen noch an Unterauftragnehmer vergeben. Das Unternehmen darf diese Vereinbarung an einen Rechtsnachfolger seines Geschäfts abtreten, sofern der Creator schriftlich benachrichtigt wird.

19. Rechte Dritter

Diese Vereinbarung gewährt Personen, die nicht Partei sind, keine Rechte, und der Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 findet keine Anwendung.

20. Ausfertigungen und elektronische Unterschrift

Diese Vereinbarung kann in Ausfertigungen unterzeichnet werden, auch durch elektronische Unterschrift; jede Ausfertigung gilt als Original, und alle zusammen bilden eine Vereinbarung.

Unterschriften

Diese Vereinbarung hat keine feste Laufzeit und gilt fort, bis sie gemäß Abschnitt 10 beendet wird.

Im Namen von Vidfluencer (Aryan Khan und Jonathan Neill, gemeinsam handelnd als Vidfluencer):





Jonathan Neill

Aryan Khan

Creator:

Name (in Druckschrift): _____

Unterschrift:

_____

Elternteil oder gesetzlicher Vormund (nur wenn der Creator unter 18 ist):

Ich bin Elternteil oder gesetzlicher Vormund des Creators. Ich stimme dieser Vereinbarung zu und werde sicherstellen, dass der Creator sie einhält.

Name (in Druckschrift): _____

Verhältnis zum Creator: _____

Unterschrift:

_____